

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 235/2538

นางกิมไฉหรือไฉ เสมสฤษดิ์

โจทก์

นายจรรุญหรือจรรุณ จันทสิทธิ์ กับพวก

จำเลย

นางกิมไฉหรือไฉ เสมสฤษดิ์ โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 174 (2), มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้มีราคา ทรัพย์สินหรือจำนวนทุน ทรัพย์สินที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน สองแสนบาท ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ที่แก้ไขใหม่ ไม่รับฎีกาของโจทก์ คืบค่าขึ้นศาลให้ทั้งหมด โจทก์เห็นว่า โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่าง จำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 1 แบ่งที่ดิน และทรัพย์สินอื่นแก่โจทก์ครึ่งหนึ่งนั้น เป็นคดีฟ้องขอให้ ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 และให้จำเลยที่ 1 โอนแบ่งที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ครึ่งหนึ่งแก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 167) โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์นำส่ง สำเนาคำร้องให้จำเลยทั้งสอง ภายใน 7 วัน (อันดับ 170)ต่อมาเจ้าหน้าที่ศาลมีรายงานเจ้าหน้าที่ว่าล่วงเลยกำหนดเวลา 7 วัน โจทก์ยังไม่

นำส่งสำเนาคำร้องแต่อย่างใดศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาล
ฎีกา(อันดับ 172)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2537 ศาลชั้นต้นสั่งในวันเดียวกันให้โจทก์นำส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยทั้ง
สองภายใน 7 วัน แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้น จึงถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ประกอบด้วยมาตรา 246
และ มาตรา 247 ให้ยกคำร้องของ โจทก์

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาเมื่อวันที่ 26
ธันวาคม 2537 ศาลชั้นต้นสั่งในวันเดียวกันให้โจทก์นำส่งสำเนาคำร้องให้จำเลยทั้ง
สองภายใน 7 วัน แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลชั้นต้น จึงถือว่าโจทก์ทิ้งคำร้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)ประกอบด้วยมาตรา 246
และ มาตรา 247 ให้ยกคำร้องของ โจทก์

(ธีระจิต ไชยาคำ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น